

1501074-49.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2161363/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 12217130 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 2584/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501074-49.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501074-49.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2161363/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 12217130 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 2584/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2584/2020 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2161363 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE INALDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

Diante do determinado em ordem de Habeas Corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 380-9), procede-se a novo cálculo da pena:

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, além de parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque ausente o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na última etapa, nos termos determinados pela c. Superior Instância, reconhece-se o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuindo-se a reprimenda em 1/6, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante com significativa quantidade e diversas espécies de entorpecentes, notadamente cocaína, maconha e crack.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed.,

Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

No mais, não vinga o pretendido reconhecimento do instituto da "delação premiada", positivada na Lei nº 11.343/06, art. 41. Conforme ensinamento do Professor GRECO FILHO, Vicente: "a colaboração deve ser com a investigação policial ou o processo criminal clara e diretamente dirigida às autoridades do inquérito ou do processo criminal" (Tóxicos - Comentários à Lei nº 11.343/2006, 13ª Edição, 2009, Ed. Saraiva, p. 215). Na hipótese, não houve qualquer colaboração. Ao contrário, o réu foi preso em flagrante praticando a narcotraficância.

Assim, define-se a condenação em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo.

Em atenção ao entendimento do c. STJ no HC n. 596.603, considerando a gravidade in concreto do delito, notadamente pela diversidade das drogas apreendidas, dentre elas cocaína e crack, de alto potencial lesivo, apreendidas em elevada quantidade, a indicar um grau acentuado de culpabilidade, o regime inicial semiaberto mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por idêntica razão, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Parece-me claro a insuficiência da benesse para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu JOSE INALDO DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no § 4.º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Defiro o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e dos objetos apreendidos, bem como o perdimento do valor em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao réu. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA